

1500868-94.2022.8.26.0530

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Guacy Sibille Leite

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/09/2022

... o ameaçaram, dizendo que iriam forjar um tráfico caso o veículo não aparecesse. Relatou que, na delegacia, ligou para várias pessoas para ver se encontrava o veículo furtado. Disse ter envolvimento anterior com a criminalidade hoje não mais, por isso, conhece várias pessoas.

Indagado pela defesa, afirmou que não passou nenhuma localização de veículo por celular. Seus familiares ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

3ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saadi, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500868-94.2022.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500868-94.2022.8.26.0530

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2094988/2022 -

DEL.SEC.SERTÃOZINHO PLANTÃO, 24131743 - DEL.SEC.SERTÃOZINHO PLANTÃO, 2094988 -

DEL.POL.SERTÃOZINHO, 2094988 - 04º D.P. RIBEIRAO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLIAN SANTANA DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. Guacy Sibille Leite

Vistos.

Willian Santana da Silva, qualificado nos autos, está sendo processado por incurso no artigo 155, §4º, I e IV, c.c. artigo 29, caput, ambos do Código Penal, porque, segundo a acusação no dia 6 de abril de 2022, por volta das 10h00, na Rua Abraão Issa Halack nº 980, Ribeirão Preto, nesta cidade, na companhia de pessoa ainda não identificada, subtraiu em proveito comum, mediante rompimento de obstáculo e emprego de chave falsa, o veículo VW/Gol, placas PJL2B37, avaliado em R\$ 38.000,00, pertencente a I. O. M. M. (p. 3/5, 11/17 e 89/90).

O acusado verificando que o veículo VW/Gol acima estava estacionado, teria feito uso das ferramentas descritas às p. 15/16 para danificar os sistemas de proteção, adentrar no carro e acionar a ignição, realizando a subtração.

Pouco tempo depois do ocorrido, a vítima foi avisada por uma amiga sobre a subtração de seu veículo e acionou a Polícia Militar. Policiais científicos sobre crimes de furtos a automóveis nas proximidades do local dos fatos, iniciaram

diligências e auxiliados pelo helicóptero “Águia” da Polícia Militar, que seguia veículo GM/Onix, placas FSB8C60, abordaram seu condutor, no caso o acusado. Na posse do acusado foram encontrados e apreendidos uma bateria de automóvel, um módulo de veículo VW/Gol, 10 ferramentas manuais e um aparelho celular, com o qual, em tese, se comunicava com outra pessoa, ainda não identificada, responsável por receber o veículo VW/Gol outrora subtraído da vítima.

Em seguida, o acusado indicou aos policiais onde o veículo VW/Gol furtado havia sido deixado, o qual também foi localizado, apreendido e posteriormente devolvido à vítima.

A denúncia foi recebida em 19 de abril de 2022 (p. 107), o réu foi citado (p. 117) e respondeu a acusação (p. 126/127).

Durante a instrução, foram realizadas as colheitas das declarações da vítima, dos depoimentos das testemunhas Cléo Padilha Descovi, Thaís Alessandra Cardoso Miras e Alysson Leonel da Silva; e do interrogatório do acusado.

Em alegações finais, o Ministério Público manifestou-se pela condenação do acusado, nos termos da denúncia. Com efeito, a versão apresentada pelo acusado não encontra respaldo nas demais provas coligidas aos autos. Isso porque, os policiais militares, durante audiência, foram uníssomos ao narrarem que foram acionados sobre a ocorrência do furto do veículo “Gol” e o envolvendo o veículo “Onix” no crime, assim, na posse de tais informações, efetuaram diligências e, pouco depois, localizaram o mencionado veículo “Onix” e, dentro do automóvel, localizaram petrechos que podem ser utilizados para a prática de furto, em especial, um módulo de ignição que serve para dar partida em motor de automóveis. Ademais, foram enfáticos ao afirmarem que, durante a abordagem, o acusado confessou a prática de furto e indicou o local onde o veículo “Gol” estava escondido, o qual, de fato, foi localizado e restituído ao ofendido. No tocante à aplicação da pena, na primeira fase, a pena-base deve ser fixada em patamar superior ao mínimo legal, uma vez que o acusado possui uma vasta ficha criminal, ostentando maus antecedentes, com condenações criminais transitadas em julgado, o que denota sua personalidade voltada para a prática de crimes (fls. 48/58 e 59/80). Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, uma vez que se verifica que o réu é multireincidente, conforme se depreende de sua certidão de distribuição criminal (autos nº 0005265-61.2016.8.26.0506, 4ª Vara Criminal de Ribeirão Preto – fl. 49; autos nº 0037670-24.2014.8.26.0506, 2ª Vara Criminal de Ribeirão Preto – fl. 50; autos nº 1501150-06.2020.8.26.0530, 3ª Vara Criminal de Ribeirão Preto – fl. 51; e autos nº 1500417-67.2019.8.26.0597, 2ª Vara Criminal de Sertãozinho – fl. 57). Na terceira e última fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena. Fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena. Não faz jus à substituição da referida sanção por outras penas restritivas de direitos, pois, além de reincidente, incidindo no óbice previsto no artigo 44, inciso II do Código Penal,

Por sua vez, a Defesa do acusado. Não há como se condenar o réu ante a extrema fragilidade do conjunto probatório produzido nos autos. Denota-se que toda a acusação baseou-se principalmente nos depoimentos prestados pela suposta vítima e pelo policiais, o que evidentemente não pode levar à condenação do acusado. Ressalte-se também que as filmagens dos fatos que os policiais alegaram existir no dia da prisão em flagrante não foram apresentadas pela acusação em momento algum, e conforme ofício de fls. 281 dos Autos. Em relação ao aparelho celular do Acusado apreendido no dia dos fatos e que os policiais alegaram que seria através deste que o referido se comunicava com o outro agente, também conforme laudo pericial de fls. 302/309 e 312/319 nada foi extraído que comprovasse o envolvimento no crime. a defesa pugna pela absolvição do acusado com base no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal. Não se pode presumir a culpa. Ela precisa ficar provada acima de qualquer dúvida, baseada em prova concreta e indubitosa, não podendo o agente ser condenado por deduções, ilações ou presunções. Em caso de condenação se aplicada a pena mínima e regime diverso do mais gravoso.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade e a autoria foram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (p. 1/47), boletim de ocorrência (p. 11/14), auto de exibição e apreensão (p. 15/16),

auto de avaliação (p. 17), laudo ferramentas (p. 257/269), laudo do módulo de ignição (p. 341/343), bem como pela prova oral coligida.

Em juízo, a vítima I. O. M. M. relatou que, na data dos fatos, às 6h30min, estacionou seu carro na Rua Abraão Issa Halack e pegou a “van” na faculdade para ir até o seu estágio em Sertãozinho. Por volta da 10h30, na Santa Casa de Sertãozinho, uma colega o informou sobre o furto de seu carro na Avenida da faculdade. Em seguida, acionou o 190 e e comunicou o furto e elaborou boletim de ocorrência “on line”. Pouco depois, policiais entraram em contato avisando que haviam localizado o veículo próximo a Sertãozinho. A ignição de seu carro estava danificada. Disse que soube do furto pelos colegas, por meio de grupo de WhatsApp da faculdade. Indagado pela defesa, disse que não lhe foi informado sobre a existência de filmagens.

Thaís Alessandra Cardoso Miras informou que, no dia dos fatos, ela e a vítima Igor realizavam plantão na Santa Casa de Sertãozinho, se encontravam no centro cirúrgico, mas viu no grupo de WhatsApp, que um veículo prateado que estava estacionado em frente a faculdade havia sido furtado. Lembrou que o carro, um Gol, era de Igor e o avisou. Pediu para uma amiga ir verificar se o caro estava em frente a um carrinho de lanche, ela constatou que veículo dele havia sido furtado e, posteriormente, foi localizado em Sertãozinho. Sabe que o motor de partida não estava funcionando.

A policial militar Cléo Padilha Descovi, relatou que no dia dos fatos, foram avisados via Copom sobre o furto do veículo “Onix” (GM/Onix, placas FSB8C60), em Ribeirão Preto. Em patrulhamento localizaram o veículo e dentro dele haviam petrechos característicos daqueles utilizados em furto de veículo. Durante a abordagem, o acusado admitiu a prática de furto e indicou o local onde o veículo “Gol” estava escondido no município de Sertãozinho, próximo ao monumento do Cristo. O alerta indicava que o veículo Onix estava sendo utilizado na prática de furtos em Ribeirão Preto. No interior do veículo Onix encontraram um módulo e ferramentas usadas para furto.

Disse que visualizou imagens de câmeras que captaram o furtador do “Gol” (VW/Gol, placas PJJ2B37) ingressando no “Onix”. Disse que o réu foi detido sozinho, conduzindo o veículo “Onix”, a abordagem ocorreu na vicinal Alcides Balbo. Afirmou que as imagens foram exibidas no plantão policial. Familiares do acusado chegaram ao local da abordagem. Não se recorda se o acusado mencionou quem receberia o carro furtado. Questionado, disse que havia um módulo de ignição utilizado para dar partida no motor, normalmente utilizado para furtos em veículos. Disse que o acusado já era conhecido pela prática de furtos.

O policial militar Alysson Leonel da Silva disse que, na data dos fatos, foi irradiado, via rádio, a ocorrência de furto na cidade de Ribeirão Preto e que o helicóptero “Águia” estava fazendo o acompanhamento. A equipe policial, em diligências, localizou o veículo “Onix” (GM/Onix, placas FSB8C60) na vicinal da entrada do município de Sertãozinho. Explicou que foi irradiado que havia imagens de que a pessoa conduzindo o veículo “Onix” estava envolvida no furto do veículo “Gol” (VW/Gol, placas PJJ2B37). Afirmou que as imagens das câmeras de segurança indicavam que o réu estava envolvido no veículo “Gol”. Disse que, durante a abordagem, o réu confirmou o furto e indicou o local onde o veículo se encontrava. Indagado pela defesa, sobre as filmagens das câmeras de segurança, disse que teve acesso as filmagens, as quais foram levadas para o plantão policial. Disse que visualizou, através das imagens, um indivíduo saindo do automóvel “Gol” e entrando no “Onix”. Informou que conseguiu ver um indivíduo masculino de estatura média. Afirmou que, dada ordem de parada, o réu obedeceu e, no final da abordagem, sua esposa compareceu ao local. Não viu ninguém fornecer o local do veículo ao réu pelo celular.

Em relação à validade do depoimento de policiais, é importante lembrar que a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que “são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014). No mesmo sentido:

REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA E USO NO LOCAL DE TRABALHO. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO BASEADA EM DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. O depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado cometendo o ilícito penal constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg no AREsp 739.749/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 27/05/2016).

Tangenciando a questão atinente à presunção de legitimidade - e apenas avaliando o tema sob a perspectiva do artigo 202 do CPP -, André Estefam aduz que o "depoimento de policial é absolutamente válido, devendo eventual parcialidade ser verificada em cada caso concreto" (ESTEFAM, André. Provas e procedimentos no processo penal. 2. ed. São Paulo: Damásio de Jesus, 2008, p. 55.)

Conjugando tais ponderações ao atributo do ato administrativo, Renato Marcão destaca haver presunção relativa de que policiais agem corretamente no desempenho de suas funções: "Não havendo comprovação do ânimo de incriminar o acusado, é perfeitamente válido o acréscimo oriundo da prova resultante de depoimentos prestados por agentes policiais. Há presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício de suas funções" (ARCÃO, Renato. Curso de processo penal. 3. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 553).

Inclusive, a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se encontra nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade,

enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático-probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. O habeas corpus, enquanto remédio constitucional, cumpre a função de pronto socorro à liberdade de locomoção. Daí que o manejo dessa via expressa ou por atalho passe a exigir do acionante a comprovação, de pronto, da ilegalidade ou abusividade de poder imputada à autoridade coatora. Ordem denegada. (HC 87662, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 16-02-2007 PP-00048 EMENT VOL-02264-02 PP-00280 LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 417-421) Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. Roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo. 3. Alegação de que a condenação ter-se-ia baseado unicamente em provas colhidas em sede policial. Depoimento das vítimas ratificado em juízo. Prisão em flagrante efetuada por policiais. Testemunho válido. 4. Recurso ordinário ao qual se nega provimento".

(STF, RHC: 118086 SP, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 03/12/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 16/12/2013)

Em juízo, Willian negou a prática do crime de furto. No dia apenas passou pela rua e em nenhum momento alguém entrou no veículo que conduzia. O carro é de propriedade de sua cunhada. Trabalha com retífica de cabeçotes. Veio para Ribeirão Preto comprar uma bateria de carro. No interior do veículo havia a bateria, uma pequena caixa de ferramentas e roupas. Não possui a nota fiscal da compra da bateria, pois comprou em uma loja de autopeças na Avenida Brasil, não sabendo indicar o nome do local. O módulo de ignição não estava em seu carro, dizendo que tal objeto só apareceu na delegacia. Não indicou o local onde estava o veículo furtado (VW/Gol, placas PJL2B37). Narrou que os policiais o ameaçaram, dizendo que iriam forjar um tráfico caso o veículo não aparecesse. Relatou que, na delegacia, ligou para várias

pessoas para ver se encontrava o veículo furtado. Disse ter envolvimento anterior com a criminalidade hoje não mais, por isso, conhece várias pessoas. Indagado pela defesa, afirmou que não passou nenhuma localização de veículo por celular. Seus familiares chegaram durante a abordagem. Na Delegacia visualizou as imagens captadas por câmera de segurança. Por fim, afirmou que já foi processado por furto de veículos.

Embora tenha negado os fatos, esta alegação encontra-se isolada nos autos, motivo pelo qual não merece prosperar. É incontroverso nos autos que os policiais militares confirmaram a prisão em flagrante do acusado, o qual conduzia veículo relacionado à prática do furto apurado nestes autos. Não bastasse isso, ele indicou onde estava a res furtiva. Dessa forma, não há dúvidas sobre a responsabilidade do acusado no presente caso.

Observa que o acusado não foi localizado de forma aleatória, houve identificação, pela Polícia, do veículo utilizado no furto na cidade de Ribeirão Preto, em seguida a notícia foi repassada na rede de comunicação da corporação. O helicóptero "Águia" fez o acompanhamento do veículo "Ônix", em seguida o veículo foi interceptado na cidade de Sertãozinho. Após isso, foi feita uma abordagem do condutor do veículo, este indicou a localização do Gol, que havia sido furtado. Ademais, no interior do veículo Ônix foi encontrado módulo de ignição e petrechos utilizados para furtos de veículos (p. 257/264).

Todas essas circunstâncias não são meras coincidências. Assim, não é crível a afirmação de quem ligou para que pessoas conhecidas devolvessem o carro furtado, em razão de suposta ameaça dos policiais. Afinal, o veículo foi subtraído em Ribeirão Preto e o acusado foi detido em Sertãozinho, ou seja, probabilidade reduzida de alguém não envolvido com a prática do delito ocorrido em outra cidade, saber que um carro furtado estava na cidade onde reside.

Apesar do argumento da defesa, a ausência de juntada das filmagens, das câmeras de segurança existentes no local do furto, é pouco relevante em confronto com o conjunto probatório. De fato as imagens foram vistas pelos policiais, que identificaram o veículo utilizado pelo acusado e noticiaram o fato na rede interna de comunicação, o que culminou em sua prisão. Afinal, a identificação poderia ter sido feita de forma visual por alguma testemunha presente no local e a informação teria a mesma pertinência que aquela captada por meios eletrônicos. Crucial foi a identificação do veículo.

Nesse cenário, considerando que o acusado estava na posse da res furtiva, conforme o entendimento jurisprudencial predominante, há inversão do ônus da prova em relação àqueles que detêm a posse de bens subtraído. Assim, transferiu-se ao acusado a responsabilidade pela produção de provas a respeito de seu não envolvimento no fato delituoso narrado, do que, no entanto, não se desincumbiu. Nesse sentido:

APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. "REI FURTIVA" ENCONTRADA NA POSSE DO RECORRENTE, O QUE EXIGE EXPLICAÇÃO SOBRE A POSSE ESPÚRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECEDENTES. RÉU CONFESSO. QUALIFICADORA MANTIDA. CONSUMAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA INALTERADA. REGIME ABERTO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. 1. Autoria e materialidade comprovadas com relação ao crime de furto qualificado, sobretudo pela confissão do réu, inclusive em Juízo, corroborada pela vítima e por testemunha. 2. Encontro das "res furtiva" em poder do agente, a lhe impor o ônus, do qual não se desincumbiu, de explicar tal posse, de início muito comprometedor. Precedentes do TJSP (Ap. 0084710-17.211.8.26.0050 15ª C. Rel. Des. Grassi Neto j. 09.05.2013 DO 15.05.2013; Ap. 0018943-51.2007.8.26.0477 3ª C. Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavaleiro j. 15.05.2012 DO 18.05.2012; Ap. 0000975-66.2008.8.26.0511 13ª C. Rel. Des. Renê Ricupero j. 20.10.2011 DO 26.10.2011 e Ap. 0016910-73.2004.8.26.0322 5ª C. Rel. Des. José Damião Pinheiro Machado Cogan j. 30.06.2011 DO 01.07.2011) (...) (TJ-SP 0008389-52.2009.8.26.0068, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 29/08/2017, 3ª Câmara de Direito Criminal).

Nenhuma dúvida há acerca de o delito ter sido cometido por mais de uma pessoa, o que obriga o reconhecimento da figura qualificada de subtração, eis que o outro agente não identificado e o acusado após utilizarem o módulo de ignição e

ferramentas subtraíram o veículo Gol. Assim um dos envolvidos conduziu o carro Gol até a cidade de Sertãozinho, enquanto o acusado permaneceu na condução do veículo Onix. Assim, ocorreu uma patente divisão de tarefas. Desse modo, a pluralidade de agentes foi imprescindível para o delito, tanto para execução quanto para a fuga do local, haja vista a quantidade e natureza dos bens subtraídos. Também, caracterizada a qualificadora pelo emprego de chave falsa, mediante a utilização de módulo de ignição para subtração do veículo (cf. Laudo p.. 174/18), instrumento abrangido pelo conceito de chave falsa conforme jurisprudência do S.T.J.

Sendo assim, não há como desclassificar o crime para a figura simples.

Comprovadas autoria e materialidade, passo à dosagem da pena.

Na primeira fase, considero as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal como desfavoráveis; em razão dos maus antecedentes do acusado (proc. 0005265-61.2016.8.26.0506, p. 49); do valor R\$ 38.000,00 (p. 17) e natureza do objeto subtraído (veículo automotor); que o acusado encontrava-se em cumprimento de livramento condicional (execução nº 0003131-57.2017.8.26.0496, p. 52/53) quando praticou o delito, o que evidencia maior grau de reprovabilidade da conduta e por haver a presença de duas qualificadoras. Registra-se que a jurisprudência do Tribunal da Cidadania é firme no sentido de que, “em caso de existência de duas circunstâncias qualificadoras, uma delas por ser utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-base (HC n. 483.025/SC, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/3/2019, DJe 9/4/2019). Precedentes” (AgRg no RESp 1.954.819/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/11/2021). Essa circunstância acarretam na exasperação da reprimenda em 1/2. Dessa forma fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a agravante da reincidência (proc. nº 1500417-67.2019.8.26.0597, p. 57), agravando a pena em 1/6. Assim estabeleço a pena intermediária em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa

Ausentes causas modificativas, torno definitiva a pena em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.

Fixo o regime fechado como inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, tendo em vista a circunstâncias judiciais desfavoráveis. Acrescente-se que o acusado é reincidente e a pena ultrapassa quatro anos, encaixando-se nos parâmetros produzidos pelo art. 33, § 3º, do Código Penal. Menciono precedente:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Tendo em vista o quantum de pena fixado para o recorrente, o prazo prescricional é de 4 anos, conforme determina o art. 109, inciso V, do Código Penal. Assim, levando-se em consideração os marcos interruptivos da prescrição, que se deram com o recebimento da denúncia (julho/2017), a publicação da sentença condenatória (março/2020) e do acórdão confirmatório da condenação (maio/2020), não se pode reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, visto que entre esses marcos interruptivos não transcorreu período superior a 4 anos. 2. No que tange ao regime de cumprimento da pena, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais, o que culminou na edição do enunciado n. 269 da Súmula do STJ. No presente caso, verifica-se que o envolvido, além de reincidente, teve valorada como negativa circunstância judicial negativa do art. 59 do CP, o que afasta o referido enunciado sumular, representando fundamentação idônea até para a fixação do regime prisional fechado. Assim, tendo sido estabelecido o regime semiaberto, não há qualquer ilegalidade a ser sanada. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no RESp 1902668/AC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Decido.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva para condenar Willian Santana da Silva, qualificado nos autos, por incurso no artigo 155, §4º, I e IV, c.c. artigo 29, caput, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, no valor unitário mínimo, com os reajustes legais.

Verifico que o sentenciado respondeu preso ao processo e se encontra nesse estado desde o dia 06 de abril de 2022 (p. 1). No entanto, não estão presentes os requisitos objetivos do artigo 112 da Lei nº. 7.210/84. Logo, como não resgatou o lapso necessário para progressão, deve iniciar o cumprimento da pena no regime fechado.

Nos termos do artigo 316, parágrafo único, do CPP, a prisão preventiva deve ser mantida, pois foi apurada a responsabilização criminal do sentenciado, encaixando-se nos parâmetros do artigo 313, II, do CPP, já que se trata de agente que ostenta habitualidade delitiva e reincidência, inclusive, cometeu novo crime enquanto cumpria livramento condicional. Nesse quadro, a presente sentença acentuou o requisito da garantia da ordem pública e fez emergir o requisito da garantia da aplicação da lei penal (312 CPP), dessa forma, justificada a manutenção da prisão preventiva.

Ainda, conforme dados fornecidos pela Polícia Civil do Estado de São Paulo, os registros de ocorrências policiais no município de Ribeirão Preto/SP, (site da SSP/SP), no ano de 2020, ultrapassam os elevados números de 2.780 roubos e 5.000 furtos. Em 2021, encontramos os seguintes registros: furto de veículos: 1630, roubo de veículos: 374, furtos gerais: 7217, (demonstrando aumento de quase 50% em relação ao ano anterior), e roubos gerais: 2391. Dessa forma, a sociedade ribeirão-pretana se encontra atemorizada diante de sua fragilidade demonstrada por esta situação, o que exige maior repressão a esses temidos autores.

Expeça-se ofício de recomendação.

Tratando-se de instrumentos utilizados no crime, determino a inutilização do módulo de ignição e ferramentas (p. 15/16, lacres 0006025 e 0006024).

Não havendo utilidade na manutenção da apreensão do aparelho celular Galaxy A 12 e inexistindo indícios de origem ilícita da bateria automotiva (lacre n. 0006022), determino que sejam restituídos ao acusado.

Deixo de estabelecer valor de reparação dos danos causados à vítima, por falta de subsídios mínimos para justificar tal arbitramento, pois verifico que a matéria não foi objeto de debates nos autos. Estabelecer uma quantia mínima para reparação dos danos, sem conceder aos acusados a oportunidade de produzirem provas e de influenciarem a formação do convencimento do juiz, seria inadmissível agressão aos princípios do Contraditório e da Ampla Defesa.

Com fundamento no artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, o acusado arcará com valor equivalente a 100 UFESPs, a título de custas, ressalvado o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, comuniquem-se o Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal) e a vítima (artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal), esta última, se possível, por meio do aplicativo WhatsApp; expeça-se guia de execução.

P.R.I.C.

Ribeirão Preto, 29 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA